

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 1902/26С

г. Гомель

"19" февраля 2026 г.

Совместное закрытое акционерное общество «Завод Сантэкс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника ОМиВЭД Рафеева Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности №75 от 06.02.2026г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Промакс Групп», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Зубкевич Елены Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар (сантехнические изделия) в порядке и сроки, установленные Договором. Ассортимент, наименование, количество Товара и его цена указываются в счетах, выставленных Поставщиком Покупателю, на основании заявки Покупателя (п.2.1). Общая сумма Договора определяется суммой всех товарно-транспортных/товарных накладных (ТТН/ТН).

1.2. Качество Товара, маркировка и упаковка товара должны соответствовать действующей нормативно-технической документации, устанавливающей требования к поставляемому по настоящему договору Товара.

1.3. На Товар устанавливается гарантийный срок 18 (восемнадцать) месяцев. Течение гарантийного срока начинается со дня предоставления Товара в распоряжение Покупателя.

1.4. Цель приобретения Товара – для оптовой и/или розничной торговли.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставка товара осуществляется в соответствии с поданными заявками Покупателя, в которых согласовываются наименование и количество товара, срок поставки и иные условия, необходимые для своевременного и качественного выполнения обязательств, взятых на себя Сторонами. Заявка передается Поставщику в письменной форме, посредством факсимильной связи, по электронной почте или лично представителю Поставщика.

2.2. Отпуск товара производится в согласованный Сторонами срок.

2.3. Поставка Товара осуществляется путем его выборки Покупателем (Получателем) (самовывоз). Датой поставки Товара считается дата отгрузки товара со склада Поставщика (дата составления товарно-транспортной/товарной накладной (ТТН/ТН)).

2.3.1. Выборка Товара Покупателем (Получателем) производится не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления Поставщика о готовности товара при условии исполнения Покупателем п.3.2.

2.4. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицирован путем нанесения товарного номера в виде штрихового кода, в соответствии с Положением «О товарной нумерации и штриховом кодировании товаров (продукции) в Республике Беларусь», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 748 от 24.05.2000 г.

2.5. Товар подлежит выборке со склада Поставщика, расположенного по следующему адресу: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 132, к.2. (заезд на территорию осуществляется через ворота № 4).

2.5.1. Погрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика (в будние дни с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 12.30) Разгрузка Товара осуществляется силами и за счет Покупателя.

2.6. Выборку Товара осуществляет Покупатель либо получатель, указанный в отгрузочной разнарядке Покупателя. Помимо наименования и реквизитов получателя Товара отгрузочная разнарядка должна содержать наименование и количество Товара, подлежащего выборке. Покупатель обязуется направить отгрузочную разнарядку Поставщику (в письменной форме,

посредством факсимильной связи, по электронной почте или лично представителю Поставщика) не позднее чем за 1 (один) рабочий день до срока поставки (п. 2.2. Договора).

2.7. При готовности Товара к выборке Покупатель обязан прибыть на склад Поставщика, осмотреть Товар, проверить его по качеству, количеству, ассортименту и комплектности, принять Товар по накладной либо обеспечить прибытие получателя на склад Поставщика; осуществление им осмотра Товара и его проверку по качеству, количеству, ассортименту и комплектности; принятие Товара по накладной.

2.8. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Покупателю (Получателю): упаковать надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.

2.9. Покупатель (Получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

2.10. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Покупателю (получателю) в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290.

2.11. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней информирует об этом Поставщика (*заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.*). В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет устранить указанное несоответствие.

2.12. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (Получателю) на складе Поставщика по накладной.

2.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при передаче Товара Покупателю (получателю), либо при передаче Товара перевозчику для его отправки Покупателю (получателю).

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цены на поставляемый Товар формируются на основании прейскуранта Поставщика, действующего на момент согласования заявки Покупателя.

3.2. Оплата Товара Покупателем осуществляется на условиях 100% предоплаты на основании счета, выставленного Поставщиком Покупателю.

3.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в белорусских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выборки Товара (п. 2.3.1. Договора) Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от стоимости не выбранного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 20 % от общей суммы Договора.

4.2. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) (п. 2.11. Договора) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем), но не более 20 % от общей суммы Договора.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне только предусмотренные Договором неустойки.

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых других обстоятельств, находящихся вне контроля сторон, возникших после заключения Договора.

5.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 10 календарных дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанного обстоятельства. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документально.

5.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 45 (сорока пяти) календарных дней, то каждая Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, о чем направляется письменное извещение другой Стороне.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор действует с момента его заключения и до 31.12.2027 года, а в части взаиморасчетов - до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Если ни одна из Сторон за 30 календарных дней до окончания вышеуказанного срока не заявит письменно о прекращении действия настоящего Договора, Договор продлевается на тех же условиях на каждый последующий календарный год.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.

6.4. Все предыдущие договоры и договорная переписка после заключения настоящего договора теряют юридическую силу.

6.5. Стороны договорились о признании юридической силы документов, переданных посредством факсимильной, электронной или иной доступной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору и признают за такими документами юридическую силу оригиналов. При этом Стороны обязаны обмениваться оригиналами документов в течение 30 дней с момента их подписания (досылка заявки в оригинальном виде не требуется).

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае невозможности достижения согласия по спорным вопросам Стороны обращаются в экономический Суд Гомельской области.

7.3. Сторона, которая полагает, что ее права по Договору нарушены, обязана предъявить претензию второй стороне. Претензия предъявлена надлежащим образом, если направлена по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. Факт возврата корреспонденции с указанием на отсутствие получателя, если претензия направлена по адресу, указанному в Договоре, не препятствует обращению в суд.

Приложение к претензии копий документов, обосновывающих и подтверждающих предъявленные требования, если данные документы имеются в наличии у второй стороны, не являются обязательными. В случае наличия имущественного спора к претензии так же могут прилагаться акты сверки расчетов.

Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее получения письменно уведомляет вторую сторону о результатах рассмотрения. Неполучение ответа либо мотивированных возражений на претензию в установленный срок рассматривается как согласие

с претензией и изложенными в ней обстоятельствами.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Поставщик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, обязан выставить электронный счет-фактуру (ЭСЧФ) согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, не ранее дня отгрузки Товара. Покупатель обязуется рассмотреть, подписать и направить ЭСЧФ на портал в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Республики Беларусь.

8.5. Стороны обязаны информировать друг друга в письменной форме об изменении своей организационно-правовой формы, реорганизации, смене местонахождения, изменении банковских реквизитов, изменения адресов электронной почты и других вопросах, которые могли бы повлиять на взаимоотношения между Сторонами, в течение 5 дней с даты любого такого изменения (при изменении адреса электронной почты соответствующее уведомление должно быть направлено не позднее, чем за 5 дней до изменения адреса электронной почты). Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую сторону об изменениях несет риск последствий, сопряженных с невыполнением обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК

СЗАО «Завод Сантэкс»

Юридический адрес: 220013, г. Минск,
ул. Я. Коласа, дом 37, пом.41.
Фактический адрес: 246043,
г. Гомель, ул. Барыкина, 132, к.2
р/с № BY40ALFA30122336060010270000
в ЗАО «Альфа-Банк», г.Минск,
ул.Сурганова 43-47,
БИК ALFABY2X,
УНП 800017817, ОКПО 29176292.
Телефон: 8 (0232) 27-23-76
e-mail: santexEP@mail.ru

Начальник ОМивЭД

Ю.Н. Рафеев

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Промакс Групп»

г.Гомель, улица Борисенко дом 7, оф 2-2
Р/с № BY 81 PJCB 3012 4083 0010 00000 933
в банке ОАО «Приорбанк», г.Гомель
МФО: PJCBVY2X
УНП 491335684
Тел. 8 (044) 553 50 04
e-mail: 445535004@mail.ru

Директор

Е.М. Зубкевич



СОГЛАСОВАНО

Юрист

Гл. бухгалтер

Начальник
отдела

Отв. лицо

Дата/подпись/Ф.И.О.

19.02.2026.